

2021 年·经济法 真题试卷



一、单项选择题（本题型共26小题，每小题1分，共26分。每小题只有一个正确答案，请从每小题的备选答案中选出一个你认为正确的答案）

（本题型建议用时25分钟）

1. 下列各项中，属于法律构成的基本单位，并具体体现法律属性、实现法律功能的是（ ）。
- A. 法律规范
- B. 法律条文
- C. 法律文件
- D. 法律制度
2. 推进全面依法治国的根本目的是（ ）。
- A. 坚持中国特色社会主义法治道路
- B. 依法保障人民权益
- C. 推进国家治理体系和治理能力现代化
- D. 建设中国特色社会主义法治体系
3. 根据基本民事法律制度的规定，下列关于意思表示的表述中，正确的是（ ）。
- A. 有相对人的意思表示也称对话的意思表示
- B. 以对话方式作出的意思表示，相对人知道其内容时生效
- C. 以公告方式作出的意思表示，到达相对人时生效
- D. 沉默只有在有法律规定的情况下才可视为意思表示
4. 出国访学的甲回国后，发现邻居乙的房屋外墙摇摇欲坠，随时可能倒向自己的房屋，更发现乙存在擅自入住自己房屋、在自己房屋门口随意倾倒垃圾、毁坏自己房屋门窗等不当行为，遂向乙提出若干请求。根据基本民事法律制度的规定，下列请求权中，适用诉讼时效的是（ ）。
- A. 请求乙加固其随时可能倒塌的房屋外墙
- B. 请求乙返还房屋
- C. 请求乙停止在自己房屋门口倾倒垃圾
- D. 请求乙赔偿毁坏的门窗损失
5. 根据物权法律制度的规定，下列关于物的种类的表述中，正确的是（ ）。
- A. 可替代物与不可替代物的分类仅限于不动产
- B. 消费物与非消费物的分类仅限于动产
- C. 汽车属于可分物
- D. 文物属于禁止流通物
6. 根据物权法律制度的规定，下列各项中，属于禁止抵押的财产的是（ ）。
- A. 海域使用权
- B. 正在建造的建筑物
- C. 土地所有权
- D. 生产设备

7. 根据合同法律制度的规定，下列关于承诺的表述中，正确的是（ ）。
- A. 承诺以通知方式作出的，通知到达相对人时生效
- B. 承诺人发出承诺后，不得反悔
- C. 受要约人超过承诺期限发出承诺，属于迟到承诺
- D. 迟到承诺视为新要约
8. 根据合同法律制度的规定，下列关于行纪的表述中，正确的是（ ）。
- A. 行纪人处理委托事务产生的费用，由委托人承担
- B. 行纪人未完成全部委托事务的，不得请求报酬
- C. 行纪人以低于委托人指定的价格卖出货物的，应当经委托人同意
- D. 行纪人与第三人订立合同的，委托人直接享有该合同的权利
9. 根据合伙企业法律制度的规定，下列主体中，可以成为有限合伙企业普通合伙人的是（ ）。
- A. 公益性事业单位
- B. 上市公司
- C. 有限责任公司
- D. 国有独资公司
10. 普通合伙人甲和有限合伙人乙出资设立某有限合伙企业。该企业经营1年后丙以普通合伙人身份入伙，丁以有限合伙人身份入伙。此时，该合伙企业负债20万元。根据合伙企业法律制度的规定，下列关于新合伙人对该20万元债务责任承担的表述中，正确的是（ ）。
- A. 丙不承担责任
- B. 丙承担无限连带责任
- C. 丁不承担责任
- D. 丁以其实缴的出资额为限承担有限责任
11. 甲、乙、丙共同出资设立某普通合伙企业，合伙协议对于合伙人财产份额转让没有约定。在企业存续期间，甲欲转让其部分财产份额给合伙人乙和非合伙人丁。根据合伙企业法律制度的规定，下列表述中，正确的是（ ）。
- A. 甲向乙转让部分财产份额需要经过丙同意
- B. 丙对于甲向乙转让的财产份额有优先购买权
- C. 甲向丁转让财产份额需要经过乙、丙同意
- D. 丙对于甲向丁转让的财产份额无优先购买权
12. 根据合伙企业法律制度的规定，下列各项中，属于合伙企业应当解散的法定情形是（ ）。
- A. 合伙期限届满，合伙人决定不再经营
- B. 合伙企业严重亏损
- C. 合伙人已不具备法定人数满 15 天
- D. 过半数合伙人提议解散
13. 甲有限责任公司股东名册记载有赵某、钱某、孙某和李某4名股东。其中，李某为名义股东，实际出资人为周某。现周某要求公司变更股东名册，将其登记为正式股东。根据公司法律制度的规定，应当满足的条件是（ ）。
- A. 须 4 名股东一致同意
- B. 仅须李某本人同意
- C. 书面通知其他股东
- D. 除李某外的其余 3 名股东所持表决权半数以上同意

14. 根据公司法律制度的规定，公司经营管理发生严重困难，继续存续会使股东利益受到重大损失，通过其他途径不能解决的，持有全部股东表决权一定比例以上的股东有权请求人民法院判决解散该公司。该比例是（ ）。
- A. 3% B. 5%
C. 10% D. 15%
15. 根据公司法律制度的规定，股份有限公司的清算义务人是（ ）。
- A. 控股股东 B. 董事
C. 主要债权人 D. 监事
16. 美丽公司股东会作出分立决议，拟分立为美美公司和丽丽公司。飞和公司是美丽公司的债权人，与美丽公司就分立后债务清偿未达成协议。根据公司法律制度的规定，下列表述中，正确的是（ ）。
- A. 美丽公司应在作出分立决议之日起 60 日内在报纸上公告
B. 飞和公司有权要求美丽公司提前清偿债务
C. 飞和公司有权要求美丽公司提供相应担保
D. 飞和公司可选择向美美公司或丽丽公司请求履行全部债务
17. 根据证券法律制度的规定，上市公司拟配售股份数量不得超过本次配售股份前股本总额的一定比例。该比例为（ ）。
- A. 10% B. 20%
C. 30% D. 50%
18. 根据证券法律制度的规定，任何人不得与他人串通，以事先约定的时间、价格和方式相互进行证券交易，影响证券交易价格或者证券交易量。该违法行为属于（ ）。
- A. 内幕交易行为 B. 虚假陈述行为
C. 操纵市场行为 D. 编造、传播虚假信息行为
19. 根据证券法律制度的规定，投资者保护机构受一定数量以上的投资者委托，可以作为代表人参加虚假陈述等证券民事赔偿诉讼。该数量为（ ）。
- A. 50 名 B. 20 名
C. 15 名 D. 10 名
20. 根据企业破产法律制度的规定，第一次债权人会议的召集主体是（ ）。
- A. 管理人
B. 人民法院
C. 债权人委员会
D. 债权额占债权总额 1/4 以上的债权人
21. 下列票据行为人中，在票据上的签章不符合《票据法》规定将导致票据无效的是（ ）。
- A. 出票人 B. 保证人
C. 背书人 D. 承兑人
22. 根据企业国有资产法律制度的规定，下列关于国有独资企业的表述中，正确的是（ ）。
- A. 国有独资企业设立的法律依据为《公司法》
B. 国有独资企业的企业财产属于全民所有
C. 国有独资企业包括国有独资公司和企业全部注册资本均属国有的非公司制企业
D. 国有独资企业对国家授予其经营管理的财产不享有处分权

23. 根据反垄断法律制度的规定，参与垄断协议的经营者主动报告达成垄断协议的有关情况并提供重要证据的，可以申请依法减轻或免除处罚。该制度是（ ）。
- A. 豁免制度 B. 宽大制度
C. 承诺制度 D. 适用除外制度
24. 根据反垄断法律制度的规定，公平竞争审查的主管部门是（ ）。
- A. 市场监督管理部门 B. 发展改革委
C. 财政部 D. 商务部
25. 根据涉外投资法律制度的规定，下列关于地方各级人民政府向外国投资者、外商投资企业所作政策承诺的表述中，正确的是（ ）。
- A. 政府换届后可以不再履行上届政府所作的政策承诺
B. 行政区划调整可以作为不履行政策承诺的合理理由
C. 因国家利益、社会公共利益需要可以依照法定权限和程序改变政策承诺
D. 政策承诺包括书面承诺和口头承诺
26. 根据境外投资法律制度的规定，下列关于对外投资的表述中，正确的是（ ）。
- A. 我国境内投资者对外直接投资不属于国际直接投资
B. 我国境内投资者对外直接投资不适用我国国内法
C. 境外投资活动不包括获得境外土地所有权、使用权等权益
D. 我国按照对外直接投资的不同情形，实行核准或备案管理

二、多项选择题（本题型共16小题，每小题1.5分，共24分。每小题均有多个正确答案，请从每小题的备选答案中选出你认为正确的所有答案。每小题所有答案选择正确的得分，不答、错答、漏答均不得分）

（本题型建议用时 25 分钟）

1. 根据民事法律制度的规定，下列各项中，属于单方法律行为的有（ ）。
- A. 赠与 B. 解除权的行使
C. 撤销权的行使 D. 效力待定行为的追认
2. 根据民事法律制度的规定，下列各项中，属于可撤销合同的有（ ）。
- A. 因重大误解而订立的合同
B. 因受欺诈而订立的合同
C. 因受胁迫而订立的合同
D. 以虚假表示订立的合同
3. 下列各项中，属于物权法律制度的基本原则的有（ ）。
- A. 物权法定原则
B. 物权相对原则
C. 物权优先原则
D. 物权公示原则
4. 根据合同法律制度的规定，下列关于赠与合同撤销规则的表述中，正确的有（ ）。
- A. 当受赠人有法律规定的忘恩行为时，赠与人可以撤销赠与，但赠与具有救灾性质的除外
B. 受赠人严重侵害赠与人的近亲属的，赠与人可以此为由撤销赠与
C. 赠与人的撤销权，自知道或应当知道撤销原因之日起 1 年内行使
D. 赠与人因受赠人的侵害行为而死亡的，赠与人的继承人行使撤销权的期间为自撤销事由发生之日起 6 个月

5. 根据合伙企业法律制度的规定, 下列关于合伙企业特征的表述中, 正确的有()。
- A. 合伙企业的信用基础最终取决于普通合伙人的偿付能力
B. 合伙企业具有法人资格
C. 合伙企业的内部治理高度灵活
D. 合伙企业缴纳企业所得税
6. 根据合伙企业法律制度的规定, 下列关于普通合伙企业设立条件的表述中, 正确的有()。
- A. 有 2 个以上合伙人
B. 有书面或口头的合伙协议
C. 有合伙人认缴或者实际缴付的出资
D. 有合伙企业的名称和生产经营场所
7. 根据公司法律制度的规定, 股东查阅会计账簿、会计凭证等材料, 可以委托的主体有()。
- A. 律师事务所
B. 会计师事务所
C. 税务机关工作人员
D. 检察官
8. 根据公司法律制度的规定, 下列各项中, 公司股东可以用于出资的有()。
- A. 知识产权
B. 土地使用权
C. 劳务
D. 商誉
9. 根据证券法律制度的规定, 下列各项中, 属于公司首次公开发行新股应当符合的条件有()。
- A. 具备健全且运行良好的组织机构
B. 具有持续经营能力
C. 最近 3 年财务会计报告被出具无保留意见审计报告
D. 发行人及其控股股东、实际控制人最近 3 年不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪
10. 根据证券法律制度的规定, 甲上市公司的下列机构或人员中, 可以作为征集人, 自行或者委托证券公司、证券服务机构, 公开请求上市公司股东委托其代为出席股东会, 并代为行使表决权等股东权利的有()。
- A. 甲公司董事会
B. 职工监事李某
C. 独立董事刘某
D. 持有甲公司 3% 有表决权股份的股东王某
11. 根据支付结算法律制度的规定, 下列关于银行结算账户的表述中, 正确的有()。
- A. 银行结算账户分为单位银行结算账户和个人银行结算账户
B. 一般存款账户是存款单位的主办账户
C. 一般存款账户可以办理现金缴存和支取
D. 临时存款账户的有效期最长不得超过 2 年
12. 根据企业国有资产法律制度的规定, 国家出资企业及其各级子企业的下列行为中, 必须对相关国有资产进行评估的有()。
- A. 资产转让、置换
B. 非上市公司国有股东股权比例变动
C. 国有独资企业与其下属独资企业之间的合并
D. 整体资产或者部分资产租赁给非国有单位
13. 根据反垄断法律制度的规定, 涉嫌垄断行为的经营者在被调查期间可以提出中止调查申请, 承诺在一定期限内采取措施消除行为影响; 但对特定类型的垄断行为, 反垄断执法机构不接受中止调查申请。下列各项中, 属于此类型的垄断行为有()。
- A. 涉嫌固定价格的横向垄断协议
B. 涉嫌限制商品销售数量的横向垄断协议
C. 涉嫌分割原材料采购市场的横向垄断协议
D. 涉嫌采用新技术的横向垄断协议
14. 根据反垄断法律制度的规定, 下列关于反垄断民事诉讼的表述中, 正确的有()。
- A. 自然人、法人或者非法人组织因垄断行为受到损失, 可以向人民法院提起反垄断民事诉讼
B. 反垄断民事诉讼双方当事人都有权向人民法院申请专家出庭, 经人民法院准许, 双方聘请的专家都可以出庭并发表专业意见
C. 人民法院受理反垄断民事案件, 应以执法机构对相关垄断行为进行调查为前提条件
D. 经人民法院同意, 反垄断民事诉讼当事人可以协商确定专业机构就案件专门性问题作出经济分析意见
15. 根据涉外投资法律制度的规定, 下列表述中, 正确的有()。
- A. 涉外经济法律制度是调整涉外经济关系的法律规范的总称
B. 一国的涉外经济法律制度属于其国内法
C. 一国缔结或参加的双边或多边国际条约、协定, 对其涉外经济法律制度有重要影响
D. 外商投资法律制度和对外投资法律制度同属涉外投资法律制度
16. 根据涉外投资法律制度的规定, 下列外商投资中, 外国投资者或者境内相关当事人应当在实施投资前主动向外商投资安全审查工作机制办公室申报的有()。
- A. 投资军工配套领域
B. 在军事设施周边地域投资
C. 在军工设施周边地域投资
D. 投资关系国家安全的重要基础设施, 并取得所投资企业的实际控制权

三、案例分析题 (本题型共4小题50分)

(本题型建议用时 70 分钟)

1. (本小题10分) 2020年10月15日, 甲公司因陷入财务困境无法清偿到期债务而向人民法院提出破产申请。此前一周, 甲公司职工李某被拖欠多月工资, 径行向人民法院提出针对甲公司的破产申请。

2020年11月10日, 人民法院裁定受理甲公司破产案件, 并采用竞争方式确定A会计师事务所担任管理人, 同时确定B会计师事务所作为管理人的接替人选。甲公司曾于2016年9月1日聘用A会计师事务所担任其财务顾问, 聘期1年。

管理人在清理债务人财产过程中发现:

(1) 甲公司于2020年5月8日提前向乙公司清偿债务100万元, 该笔债务本应于2020年10月10日到期。

(2) 甲公司于2020年10月10日向丙公司订购了一套生产设备, 约定货到付款。丙公司于11月9日向甲公司发出该设备。在货物运送途中, 丙公司于11月12日得知人民法院受理甲公司破产案件, 向承运人及管理人要求将设备运回, 但未能实现。该设备于11月13日到达管理人。

(3) 公司章程记载其股东王某应于2021年5月31日前向公司缴清价值50万元的实物出资。王某已向公司交付一批价值35万元的机械设备以履行出资义务。进入破产程序后, 管理人要求王某补缴剩余15万元出资, 王某以其出资期限尚未届满为由拒绝。

要求：

根据上述内容，分别回答下列问题：

- (1) 人民法院是否应当受理甲公司职工李某径行提起的破产申请？并说明理由。
- (2) A会计师事务所与本案是否存在影响其忠实履行管理人职责的利害关系？并说明理由。
- (3) 管理人是否有权要求撤销甲公司向乙公司的提前清偿行为？并说明理由。
- (4) 管理人是否应当准许丙公司取回生产设备？并说明理由。
- (5) 王某是否有权以出资期限尚未届满为由拒绝补缴出资？并说明理由。

2. （本小题10分）A公司向B公司购买一批货物。为支付货款，A公司向B公司签发一张以甲银行为承兑人的汇票，并在买卖合同中约定：“A公司向B公司签发的汇票不得转让”。甲银行作为承兑人在汇票上签章。

B公司收到汇票后，为支付装修款将其背书转让给C公司，并在汇票上注明“不得转让”。C公司为支付房屋租金，将该汇票背书转让给D公司。D公司又将该汇票背书转让给E公司，用于购买货物。后E公司未向D公司交付约定质量的货物，构成违约。由于当地突发特大洪水，E公司为捐款赈灾，将该汇票背书转让给红十字会。

汇票到期后，红十字会向甲银行提示付款。甲银行以A公司账户余额不足为由拒绝付款。红十字会遂向前手追索。D公司以E公司违约为由拒绝向红十字会承担票据责任。A公司和B公司均以汇票不得转让为由拒绝向红十字会承担票据责任。

E公司向红十字会承担票据责任后，向D公司追索。

要求：

根据上述内容，分别回答下列问题：

- (1) A公司“以汇票不得转让为由拒绝向红十字会承担票据责任”的主张是否成立？并说明理由。
- (2) B公司是否应承担票据责任？并说明理由。
- (3) D公司“以E公司违约为由拒绝向红十字会承担票据责任”的主张是否成立？并说明理由。
- (4) D公司是否应向E公司承担票据责任？并说明理由。

3. （本小题15分）2021年1月5日，赵某向钱某表示希望借款100万元。钱某同意借款，但要求先扣除5万元利息，并且须为该笔借款提供抵押担保与保证担保。赵某愿以自有房屋A提供抵押，朋友孙某则愿提供保证。1月11日，赵某与钱某签订书面借款合同，约定：借款金额100万元，借期6个月，利率5%，届期一次性偿还。同日，孙某与钱某签订书面保证合同，约定孙某就赵某届期未能偿还的全部借款本金承担保证责任，但未约定保证方式；同时，赵某与钱某就房屋A签订书面抵押合同。次日，钱某扣除5万元利息后，向赵某汇款95万元。1月15日，赵某与钱某就房屋A办理抵押登记。

2021年5月25日，赵某欲将房屋以市价卖与李某，并将此事通知钱某，钱某未作回复。2021年6月2日，赵某与李某签订书面房屋买卖合同，并于当日办理过户登记。

赵某届期未能偿还钱某借款。钱某要求就房屋A实现抵押权，遭李某拒绝。钱某转而要求保证人孙某承担保证责任，孙某以享有先诉抗辩权为由予以拒绝。经赵某劝说，孙某同意承担保证责任，但在计算作为保证责任范围的本息金额时，各方发生分歧。分歧解决后，孙某将所有欠款偿还给钱某。事后，孙某向李某追偿，遭李某拒绝。

要求：

根据上述内容，分别回答下列问题：

- (1) 赵某与钱某之间的借款合同何时成立？并说明理由。
- (2) 钱某对赵某出售房屋之通知未作回复是否影响李某取得房屋A所有权？并说明理由。
- (3) 钱某是否有权就房屋A实现抵押权？并说明理由。
- (4) 什么是先诉抗辩权？孙某是否享有先诉抗辩权？并说明理由。
- (5) 孙某须承担多少金额的保证责任？并说明理由。
- (6) 孙某是否有权向李某追偿？并说明理由。

4. （本小题15分）星美公司是上市公司，股本总额10亿元，控股股东晨亮集团持有该公司53%的股份。星美公司最近一期期未经审计的净资产为2.8亿元。

2019年1月21日，星美公司制定了优先股发行方案草案，计划通过公开发行优先股筹资1.5亿元，第一年采取5%的固定股息率，第二年起股息率参考银行同期贷款利率在3%至6%之间浮动。该方案未获董事会表决通过。

2020年3月26日，为整合行业资源，星美公司拟购买海蓝集团的全资子公司河翰公司的全部股权。此前经双方审计报告确认，河翰公司与星美公司最近一个会计年度的合并财务会计报告期末资产总额比为51%，营业收入比为21%，资产净额比为44%。

2021年6月，星美公司面临严重财务困难。豪鑫公司拟收购星美公司部分股份，并提出挽救星美公司的重组方案。该重组方案主要涉及星美公司出售部分资产以及豪鑫公司受让晨亮集团持有的星美公司33%的股份等事宜。

2021年6月16日，星美公司临时股东会审议通过前述部分资产出售方案。持股0.1%的自然人股东张某在表决时投了反对票，并在会后以此为由请求星美公司按照市场价格回购其所持有的公司全部股份。星美公司拒绝。

相关材料初稿显示：豪鑫公司拟免于以要约收购的方式受让晨亮集团持有的星美公司33%的股份，且承诺1年内不转让其在星美公司中所拥有的权益；如不符合免于以要约方式增持股份的规定，豪鑫公司拟向星美公司全体股东发出收购其部分股份的要约。

要求：

根据上述内容，分别回答下列问题：

- (1) 星美公司优先股发行方案草案中确定的筹资1.5亿元的计划，是否符合证券法律制度的规定？并说明理由。
- (2) 星美公司优先股发行方案草案中确定的股息率是否符合证券法律制度的规定？并说明理由。
- (3) 星美公司购买海蓝集团的全资子公司河翰公司的全部股权是否构成重大资产重组？并说明理由。
- (4) 星美公司购买海蓝集团的全资子公司河翰公司的全部股权应当经何种决议程序？并说明理由。
- (5) 相关材料初稿中的豪鑫公司“承诺1年内不转让其在星美公司中所拥有的权益”内容，是否符合证券法律制度的规定？并说明理由。
- (6) 豪鑫公司拟向星美公司全体股东发出部分股份收购要约是否符合证券法律制度的规定？并说明理由。

2022 年 · 经济法 真题试卷



一、单项选择题（本题型共26小题，每小题1分，共26分。每小题只有一个正确答案，请从每小题的备选答案中选出一个你认为正确的答案）

（本题型建议用时25分钟）

1. 在法律关系主体的分类中，个人独资企业是（ ）。
A. 自然人
B. 营利法人
C. 非法人组织
D. 非营利法人
2. 全面推进依法治国的总目标是（ ）。
A. 依法保障人民权益
B. 坚持中国特色社会主义法治道路
C. 坚持依宪治国、依宪执政
D. 建设中国特色社会主义法治体系、建设社会主义法治国家
3. 根据基本民事法律制度的规定，下列关于民事法律行为的表述中，正确的是（ ）。
A. 解除权的行使属于双方民事法律行为
B. 负担行为产生债法上的法律效果
C. 不要式民事法律行为的当事人不可以自由选择民事法律行为的形式
D. 主民事法律行为无效，不影响从民事法律行为的有效性
4. 根据物权法律制度的规定，下列各项中，属于流通物的是（ ）。
A. 文物
B. 黄金
C. 电脑
D. 药品
5. 甲擅取乙之油漆漆于自家家具上，双方未就油漆后家具的所有权归属达成协议。根据物权法律制度的规定，下列关于油漆后家具所有权归属的表述中，正确的是（ ）。
A. 此属附合，油漆后家具所有权归属于甲
B. 此属附合，油漆后家具由甲、乙共有
C. 此属加工，油漆后家具所有权归属于甲
D. 此属加工，油漆后家具由甲、乙共有
6. 根据合同法律制度的规定，下列关于要约的表述中，正确的是（ ）。
A. 要约只能向特定人发出，不得向非特定人发出
B. 要约与撤回要约的通知同时到达受要约人的，不影响要约生效
C. 要约不得撤销
D. 要约因遭到拒绝而失效
7. 根据合同法律制度的规定，下列关于民间借贷合同的表述中，正确的是（ ）。
A. 非金融机构的法人之间为生产、经营需要订立的民间借贷合同，原则上无效
B. 出借人或借款人的借贷行为已经生效的裁判认定构成犯罪的，民间借贷合同并不因此当然无效
C. 民间借贷合同利率不超过合同成立时1年期贷款市场报价利率的5倍的，人民法院应予以支持
D. 出借人与借款人既约定了逾期利率，又约定了违约金的，出借人只能择一主张

8. 根据合同法律制度的规定，下列关于技术合同的表述中，正确的是（ ）。
A. 技术开发合同包括委托开发合同和合作开发合同
B. 技术转让合同签订后，如果当事人没有约定或者约定不明确，依照《民法典》相关规定仍不能确定，出让方后续改进的技术成果，有义务分享给受让方
C. 技术咨询合同是当事人一方以技术知识为对方解决特定技术问题所订立的合同
D. 法人转让其享有使用权、转让权的职务技术成果时，职务技术成果的完成人与其他人享有同等的受让权利
9. 根据合伙企业法律制度的规定，下列关于普通合伙人财产份额转让和出质的表述中，正确的是（ ）。
A. 普通合伙人之间转让在合伙企业中的全部财产份额的，须经其他合伙人一致同意
B. 普通合伙人向合伙人以外的人转让其在合伙企业中的财产份额的，同等条件下其他合伙人有优先购买权，除非合伙协议另有约定
C. 普通合伙人以外的人依法受让合伙人在合伙企业中的财产份额的，即成为合伙企业的合伙人
D. 普通合伙人以其在合伙企业中的财产份额出质的，须经其他合伙人半数以上同意
10. 根据合伙企业法律制度的规定，下列关于普通合伙企业合伙人退伙结算及其效果的表述中，正确的是（ ）。
A. 退伙人在合伙企业中财产份额的退还办法，由合伙协议约定或者全体合伙人决定
B. 合伙人退伙，其他合伙人应当与该退伙人按照入伙时的合伙企业财产状况进行结算
C. 合伙人退伙时，合伙企业财产少于合伙企业债务的，退伙人不承担亏损责任
D. 退伙人对基于其退伙前的原因发生的合伙企业债务，不承担连带责任
11. 根据合伙企业法律制度的规定，在第三人有理由相信有限合伙人为普通合伙人并与其交易的情况下，下列表述中，正确的是（ ）。
A. 合伙企业可以主张该笔交易无效
B. 该有限合伙人对该笔交易不承担责任
C. 该有限合伙人以其财产份额为限对该笔交易承担责任
D. 该有限合伙人对该笔交易承担与普通合伙人相同的责任
12. 根据合伙企业法律制度的规定，下列关于新入伙的有限合伙人对入伙前有限合伙企业的债务所承担责任的表述中，正确的是（ ）。
A. 不承担责任
B. 承担无限连带责任
C. 以其认缴的出资额为限承担责任
D. 以其实缴的出资额为限承担责任
13. 下列关于公司与其股东之间关系的表述中，正确的是（ ）。
A. 有限责任公司的股东以其实缴的出资额为限对公司承担责任
B. 在有限责任制度下，股东个人的财富状况与公司的风险存在直接关联
C. 股东未履行或者未全面履行出资义务的，应对公司全部债务承担连带责任
D. 公司拥有独立于股东的主体资格，有权利能力和行为能力
14. 甲公司股东陈某是公司法定代表人。陈某代表甲公司与自己的债权人赵某签订了担保合同。赵某询问陈某是否需要征求其他股东意见时，陈某表示法定代表人可自行决定该事务，赵某遂认可。根据公司法律制度的规定，下列关于担保合同效力的表述中，正确的是（ ）。
A. 陈某是公司法定代表人，担保合同对公司发生效力
B. 赵某已尽到合理询问的义务，担保合同对公司发生效力

22. 根据企业国有资产管理法律制度的规定, 金融企业发生下列情形时, 应当对相关资产进行资产评估的是 ()。
- A. 整体改建为有限责任公司
- B. 县级人民政府批准其所属企业实施无偿划转
- C. 国有独资企业与其下属的独资企业之间的合并
- D. 上市公司可流通的股权转让
23. 为使垄断协议获得豁免, 经营者应当证明所达成的协议不会严重限制相关市场的竞争, 能够使消费者分享由此产生的利益等事实, 但特定情形除外。下列《反垄断法》列举的豁免情形中, 属于该特定情形而无须证明上述内容的是 ()。
- A. 为改进技术、研究开发新产品的垄断协议
- B. 为实行专业化分工的垄断协议
- C. 为实现节约能源的垄断协议
- D. 为保障对外经济合作中的正当利益的垄断协议
24. 根据反垄断法律制度的规定, 衡量经营者集中是否需要进行反垄断申报的基本参数是参与集中的经营者的 ()。
- A. 收入
- B. 利润
- C. 营业额
- D. 市场份额
25. 《中华人民共和国和德意志联邦共和国关于促进和相互保护投资的协定》第3条规定: “缔约一方投资者在缔约另一方境内的投资所享受的待遇, 不应低于同缔约另一方订有同类协定的第三国投资者的投资所享受的待遇。” 该条规定所体现的待遇是 ()。
- A. 最惠国待遇
- B. 国民待遇
- C. 公平公正待遇
- D. 最低限度待遇
26. 根据外汇管理法律制度的规定, 负责合格境内机构投资者境外投资额度、账户及资金汇兑管理的部门是 ()。
- A. 国家金融监督管理总局
- B. 证监会
- C. 中国人民银行
- D. 国家外汇管理局

选答案中选出你认为正确的所有答案。每小题所有答案选择正确的得分，不答、错答、漏答均不得分)

(本题型建议用时 25 分钟)

- 6

3.

根据合同法律制度的规定，下列关于保证合同属性的表述中，正确的有（　　）。

A. 保证合同属于单务合同

B. 保证合同属于无偿合同

C. 保证合同属于诺成合同

D. 保证合同属于从合同
4.

2022年1月21日，赵某与钱某签订活禽买卖合同，约定钱某于2022年2月15日前交付1 000只活禽。钱某运输活禽交给赵某需耗时2天。钱某到期未交付活禽。根据合同法律制度的规定，下列情形中，钱某可以不可抗力为由主张免于承担违约损害赔偿责任的有（　　）。

A. 2022 年 1 月 24 日政府发布命令，暂停活禽交易 1 个月

B. 2022 年 2 月 16 日钱某发货，途中遭遇山体滑坡致使活禽灭失

C. 2022 年 2 月 10 日钱某发货，途中遭遇泥石流致使活禽灭失

D. 2022 年 2 月 11 日钱某发货，途中因违反交通法规车辆被暂扣 4 日
5.

根据合伙企业法律制度的规定，下列情形中，除合伙协议另有约定外，可以决议将合伙人除名的有（　　）。

A. 合伙人未履行出资义务

B. 合伙人执行合伙事务时有不正当行为

C. 合伙人个人丧失偿债能力

D. 合伙人因一般过失给合伙企业造成损失
6.

根据合伙企业法律制度的规定，下列各项中，属于合伙企业清算费用的有（　　）。

A. 管理合伙企业财产的费用

B. 清算过程中聘任工作人员的费用

C. 清算过程中的咨询费用

D. 缴纳合伙企业职工社会保险费用
7.

为维护公司价值和股东权益所必需，某上市公司董事会经股东会授权，召开董事会会议作出回购公司股份的决议。该公司董事会有9人，此次董事会会议共有6名董事参加，在表决时，4名董事投赞成票，2名董事投反对票。公司拟根据本次决议实施回购计划，但公司监事李某对此提出异议。根据公司法律制度的规定，下列表述中，正确的有（　　）。

A. 股东会授权董事会作出回购决议不违反《公司法》的规定

B. 此次董事会会议的出席人数不符合《公司法》的规定

C. 此次回购决议未依法获得通过

D. 李某可以向人民法院请求宣告此次董事会决议无效
8.

根据公司法律制度的规定，下列关于公司财务会计报告制度的表述中，正确的有（　　）。

A. 现金流量表反映的是公司在一定经营期间的经营成果及其分配情况

B. 股份有限公司解聘承办公司审计业务的会计师事务所，只能由股东会作出决议

C. 股份有限公司的财务会计报告应在召开股东会年会的 20 日前置于本公司

D. 公司财务会计报告应当由董事会负责编制
9.

根据证券法律制度的规定，国务院证券监督管理机构的法定职责有（　　）。

A. 开展投资者教育

B. 组织证券从业人员的业务培训

C. 制定从事证券业务人员的行为准则

D. 对证券违法行为进行查处
10.

根据证券法律制度的规定，上市公司的特定人员应当对公司临时报告信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性、公平性承担主要责任。下列各项中，属于该特定人员范围的有（　　）。

A. 董事长

B. 监事会主席

C. 董事会秘书

D. 经理
11.

根据票据法律制度的规定，下列主体中，可以依照申请人的申请开立国内信用证的有（　　）。

A. 商业银行

B. 政策性银行

C. 村镇银行

D. 农村信用社
12.

根据企业国有资产法律制度的规定，下列关于企业产权转让的表述中，正确的有（　　）。

A. 产权转让事项经批准后，应由受让方委托会计师事务所对转让标的企业进行审计

B. 产权转让原则上通过产权市场公开进行

C. 产权交易合同订立后，交易双方可以交易期间企业经营性损益为由对交易价格进行适当调整

D. 交易价款金额较大、一次付清确有困难的，可以采取分期付款方式
13.

下列关于纵向价格垄断协议的积极效果的表述中，正确的有（　　）。

A. 有利于经营者的市场进入

B. 提升科技水平

C. 减少“搭便车”现象

D. 克服销售商加价以提升消费者福利
14.

根据反垄断法律制度的规定，下列关于经营者承诺制度的表述中，正确的有（　　）。

A. 经营者承诺制度主要适用于垄断协议和滥用市场支配地位的案件

B. 反垄断执法机构对涉嫌垄断行为调查核实后认为构成违法垄断行为的，不得接受经营者承诺

C. 涉嫌固定商品价格的横向垄断协议，反垄断执法机构可以接受经营者承诺

D. 接受经营者承诺后，反垄断执法机构不得再对经营者其他类似行为实施调查并作出行政处罚
15.

根据涉外投资法律制度的规定，下列各项中，属于“外商投资”的有（　　）。

A. 外国投资者单独在中国境内设立外商投资企业

B. 外国投资者与中国自然人共同在中国境内设立外商投资企业

C. 外国投资者与中国企业共同在中国境内设立外商投资企业

D. 外国投资者在中国境内对特定项目建设进行投资，但不设立外商投资企业，以特许经营费的方式获取投资收益
16.

根据对外贸易法律制度的规定，下列主体中，可以作为对外贸易经营者的有（　　）。

A. 股份有限公司

B. 有限责任公司

C. 合伙企业

D. 个人

三、案例分析题（本题型共4小题50分）

（本题型建议用时 70 分钟）

1.

（本小题10分）2021年9月14日，甲公司因不能清偿到期债务且资产不足以清偿全部债务，向人民法院提出破产申请。9月28日，人民法院受理破产案件，并指定管理人。管理人在履行职责过程中，发现下列事实：

（1）2017年5月，甲公司股东李某在公司高管王某协助下，抽逃出资40万元。管理人起诉要求李某和王某承担返还抽逃出资的责任。李某和王某以超过诉讼时效为由提出抗辩。

（2）2021年6月，甲公司将总价值140万元的5台工程机械抵押给乙银行，担保借款本息总计123万元，并办理了抵押登记。

（3）2021年8月底，甲公司销售一批价值100万元的产品给丙公司，约定丙公司付清价款之前甲公司保留所有权。9月5日，甲公司按约交付产品。人民法院受理破产案件后，管理人决定继续履行该合同。丙公司得知甲公司进入破产程序后，拒绝支付剩余的20万元货款。了解到该批产品仍在丙公司处，管理人主张取回该批产品。

（4）自2020年3月起，甲公司一直拖欠应当划入职工个人账户的职工基本养老保险费用。甲公司工会要求代表职工向管理人申报债权。

（5）管理人将债权登记表提交债权人会议核查时，债权人赵某对债权登记表中记载的丁公司300万元的债权表示异议，但管理人对此不予解释和调整。赵某遂向人民法院提起诉讼。

要求：

根据上述内容，分别回答下列问题：

- （1）李某和王某关于返还抽逃出资的义务“已超过诉讼时效”的抗辩是否成立？并说明理由。
- （2）甲公司抵押给乙银行的5台工程机械是否属于债务人财产？并说明理由。
- （3）管理人能否取回销售给丙公司的产品？并说明理由。
- （4）甲公司拖欠的职工基本养老保险费用是否需要进行债权申报？管理人对该债权应如何操作？
- （5）赵某应当向人民法院提起何种类型的诉讼？该诉讼的被告是谁？

2.（本小题10分）2021年3月15日，A公司为支付货款，在电子商业汇票系统中向B公司签发了一张银行承兑汇票，汇票到期日为2021年9月14日。甲银行作为承兑人与A公司签订承兑协议并在系统中签章。C公司在系统中被登记为保证人。后甲银行因A公司在签订承兑协议过程中提供虚假证明材料，与A公司产生纠纷。

B公司为了支付与D公司的买卖合同款项，在系统中将该汇票背书转让给D公司。后双方合同因不符合国家对特定物资的管制性要求被人民法院认定无效。D公司在取得票据之后，为了支付工程款，又将该汇票背书转让给E公司。E公司在进行票面审查时联系B公司，得知B公司与D公司的合同被认定无效，但是为了避免D公司拖欠工程款，仍然签收了该汇票。后由于E公司承建的工程存在较大质量问题，E、D公司产生合同纠纷。

E公司在汇票到期后向甲银行提示付款。甲银行以承兑协议存在瑕疵为由拒绝付款。E公司又先后向D、C、B公司主张权利。D公司以E公司违约为由拒绝承担票据责任。C公司以其享有先诉抗辩权为由拒绝承担票据责任。B公司以其与D公司的合同无效且E公司知悉此事为由，拒绝承担票据责任。

要求：

根据上述内容，分别回答以下问题：

- （1）甲银行以承兑协议存在瑕疵为由拒绝付款的主张是否成立？并说明理由。
- （2）D公司以E公司违约为由拒绝承担票据责任的主张是否成立？并说明理由。
- （3）C公司以其享有先诉抗辩权为由拒绝承担票据责任的主张是否成立？并说明理由。
- （4）B公司以其与D公司的合同无效且E公司知悉此事为由拒绝承担票据责任的主张是否成立？并说明理由。

3.（本小题15分）甲公司系融资租赁公司，乙公司系物流公司。为购买货车，乙公司与甲公司订立融资租赁合同，由甲公司提供100万元融资，向丙公司购买5辆二手货车。2022年4月1日，甲公司与乙公司口头协商一致。5月30日，甲公司将加盖公章的合同书送至乙公司，次日，乙公司加盖公章后将合同书送至甲公司。

甲乙双方未对租赁物毁损或者灭失的风险作出明确约定。

6月1日，丙公司向乙公司交付4辆货车，同时表示另有1辆货车A在第三人赵某处，其正在外地执行最后一次运输任务，预计半个月后送回；丙公司已于当日向赵某告知货车转让事宜，并让其在运输任务结束后直接将车交给乙公司。乙公司同意上述方案。

6月2日，因资金短缺，乙公司向丁公司借款50万元。乙公司打算以其前一日收到的4辆货车设立抵押。甲公司同意乙公司以上述货车为丁公司提供抵押。同时，为防范风险，乙公司法定代表人应甲公司要求为其提供保证。6月5日，乙公司与丁公司订立书面抵押合同，双方于次日办理抵押登记。

6月10日，甲公司和乙公司办理租赁物登记。后因乙公司未按期清偿债务，丁公司就4辆货车行使抵押权。甲公司得知后表示货车拍卖后所得价款应先用于清偿乙公司所欠租金，丁公司主张因其抵押权登记时间在前，可以优先于甲公司受偿。

6月15日，赵某将货车A送至乙公司。乙公司工作人员未发现货车轮胎存在隐蔽瑕疵，便用其执行运输任务。后在装运戊公司托运的货物时发现，货车A的轮胎已严重受损，须更换后才能运输，不得不延后2日装车。为此，戊公司要求乙公司支付迟延运输的违约金。乙公司向戊公司表示，迟延运输是丙公司交付的货车有瑕疵所致，戊公司应向丙公司主张违约金。戊公司遂向丙公司要求支付违约金。

货车A更换轮胎后，在执行运输任务期间，因泥石流导致车辆严重毁损。乙公司向甲公司表示，因货车A已毁损，其不能再按照约定支付相应租金。

要求：

根据上述内容，分别回答下列问题：

- （1）甲公司和乙公司之间的融资租赁合同何时成立？并说明理由。
- （2）丁公司对4辆货车的抵押权何时设立？并说明理由。
- （3）丁公司主张“可以优先于甲公司受偿”，能否得到法律支持？并说明理由。
- （4）货车A的所有权何时转移？并说明理由。
- （5）戊公司向丙公司要求支付违约金，能否得到法律支持？并说明理由。
- （6）货车A毁损后，乙公司是否有权拒绝向甲公司继续支付相应租金？并说明理由。

4.（本小题15分）万能科技系上市公司。2015年至2018年6月30日期间，万能科技与若干关联经销商之间发生持续、大额关联交易，但万能科技在相关各期年报及2018年半年报中均未披露上述关联关系和关联交易。2020年6月5日，万能科技公告称收到中国证监会《立案通知书》：因涉嫌未按规定披露关联交易，中国证监会决定对万能科技立案调查。当日，万能科技股票盘中一度跌停，收盘跌幅达5%。

2021年7月2日，万能科技公告称其收到中国证监会的《行政处罚决定书》。当日，万能科技股票未出现明显波动。

2022年2月，投资者甲和乙分别以万能科技及其全体董事为被告向人民法院提起诉讼。甲于2019年2月多次购入万能科技股票，并于2020年7月一次性全部卖出，出现投资损失。乙曾于2018年6月多次购入万能科技股票，并于2018年12月一次性全部卖出，出现投资损失；后又于2020年6月8日购入万能科技股票，并一直持有至诉讼期间。

在甲提起的诉讼中，甲主张以2020年6月5日《立案通知书》公告日为虚假陈述揭露日。万能科技则认为：与其他虚增业绩、隐瞒亏损等行为不同，未披露关联关系和关联交易不会对投资者造成重大误导，因此不具有“重大性”，原告主张的侵权行为不成立。

在乙提起的诉讼中，乙主张其可请求的投资差额损失为：2020年6月8日买入股票的平均价格与2018年12月卖出价格的差额，乘以2020年6月8日买入的股票数量。

万能科技董事丙在诉讼中提出：其对万能科技与经销商之间存在关联关系的事实并不知情，且无相关职业背景和专业知

识对此予以查知，其履职并无过错，不应承担责任。

独立董事丁在诉讼中提出：其于2018年5月开始担任万能科技独立董事，并在公司发布2018年半年报时，已明确声称其无法保证文件内容的真实性、准确性、完整性且披露了具体的异议理由，因此其履职并无过错，不应承担责任。

人民法院查明：丁在审议2018年半年报的董事会决议时虽表达了异议但最终投了赞成票。另，人民法院将2020年8月7日定为基准日。

要求：

根据上述内容，分别回答下列问题：

（1）甲关于“以2020年6月5日《立案通知书》公告日为虚假陈述揭露日”的主张是否符合证券法律制度的规定？并说明理由。

（2）万能科技关于“未披露关联关系和关联交易不具有‘重大性’”的主张是否符合证券法律制度的规定？并说明理由。

（3）根据证券法律制度的规定，甲的投资差额损失应如何计算？并说明理由。

（4）乙关于投资差额损失的主张是否符合证券法律制度的规定？并说明理由。

（5）丙关于“其履职并无过错，不应承担责任”的主张是否符合证券法律制度的规定？并说明理由。

（6）丁关于“其履职并无过错，不应承担责任”的主张是否符合证券法律制度的规定？并说明理由。

2023 年 · 经济法 真题试卷



一、单项选择题（本题型共26小题，每小题1分，共26分。每小题只有一个正确答案，请从每小题的备选答案中选出一个你认为正确的答案）

（本题型建议用时25分钟）

1. 根据马克思主义关于法的概念的认识，下列各项中，属于对法的本质的更深层次认识的是（ ）。
- A. 法是国家制定或者认可的行为规范
- B. 法是被奉为法律的国家意志
- C. 法是统治阶级意志的体现
- D. 法所反映的统治阶级意志受物质生活条件的制约
2. 一个国家的全部法律规范，按照一定的原则和要求并根据其调整对象和方法的不同划分成若干法律部门，进而形成有机联系、内在统一的整体，该整体被称为（ ）。
- A. 法律领域
- B. 法律体系
- C. 法治体系
- D. 法律渊源
3. 下列关于民事法律行为的表述中，正确的是（ ）。
- A. 民事法律行为的目的是指行为人实施行为时内心的动机
- B. 民事法律行为属于民法上的法律事实
- C. 定金合同是要式民事法律行为
- D. 票据行为是不要式民事法律行为
4. 根据基本民事法律制度的规定，下列关于意思表示的表述中，正确的是（ ）。
- A. 无相对人的意思表示必须以明示的方式作出
- B. 以对话方式作出的意思表示，作出时生效
- C. 以公告方式作出的意思表示，发布时生效
- D. 要约邀请是希望和他人订立合同的意思表示
5. 叔侄二人约定创设“经营权”，侄子在叔叔的店铺上享有占有、使用、收益的排他性权利以满足经营需要，权利期限为20年，侄子支付30万元作为经营权的对价；如果叔叔擅自与第三人订立合同将该店铺出租、出售，侄子可以主张该合同无效。根据物权法律制度的规定，下列关于“经营权”创设的表述中，正确的是（ ）。
- A. 符合物权法定原则，侄子享有居住权
- B. 符合物权法定原则，侄子享有土地承包经营权
- C. 违反物权法定原则，叔叔无权请求侄子返还店铺
- D. 违反物权法定原则，叔叔有权请求侄子返还店铺
6. 根据合同法律制度的规定，下列关于格式条款的表述中，正确的是（ ）。
- A. 格式条款提供方应当与对方公平协商拟定条款内容
- B. 只有在实践中已经重复使用的条款才能构成格式条款
- C. 格式条款提供方对已尽合理提示及说明义务承担举证责任
- D. 对格式条款理解有争议的，格式条款提供方享有最终解释权

7. 根据合同法律制度的规定，下列关于连带债务的表述中，正确的是（ ）。
- A. 部分连带债务人与债权人相互抵销债务的，其他连带债务人的债务在相应范围内消灭
- B. 部分连带债务人的债务被债权人免除的，其他连带债务人仍应在原范围内履行债务
- C. 部分连带债务人与债权人发生债权债务混同的，其他连带债务人仍应在原范围内履行债务
- D. 债权人对部分连带债务人的给付受领迟延的，其他连带债务人不得主张债权人迟延
8. 张某向李某借款100万元，约定贷款年利率为10%，逾期利率为贷款利率的1.5倍，违约金按照每日0.05%计算。张某在借款期限届满后，逾期一年（365日）才偿还本金和借款期内的利息。已知一年期贷款市场报价利率为3.65%。李某向人民法院起诉要求张某支付一年逾期利息和违约金，人民法院应予支持的最高数额是（ ）。
- A. 15 万元
- C. 33.25 万元
- B. 18.25 万元
- D. 14.6 万元
9. 甲、乙出资设立某普通合伙企业，其中甲出资40万元、乙出资60万元。现该合伙企业欠丙120万元，甲因个人原因欠丁40万元。根据合伙企业法律制度的规定，在合伙协议没有特别约定的情况下，下列关于债务清偿的表述中，正确的是（ ）。
- A. 丙可以向甲直接请求债权
- B. 若合伙企业不能清偿对丙的到期债务，则甲、乙对丙承担无限连带责任
- C. 丁可以代位行使甲在合伙企业中的权利
- D. 丁可以自行接管甲在合伙企业中的财产份额
10. 根据合伙企业法律制度的规定，下列合伙企业的事项中，属于应当登记的是（ ）。
- A. 合伙企业受益所有人相关信息
- B. 合伙期限
- C. 执行事务合伙人
- D. 合伙协议
11. 根据合伙企业法律制度的规定，下列关于合伙企业歇业的表述中，正确的是（ ）。
- A. 合伙企业歇业的期限最长不得超过 5 年
- B. 合伙企业歇业期间出租营业执照的，需经登记机关同意
- C. 合伙企业在歇业期间开展经营活动的，登记机关可没收其所得
- D. 合伙企业歇业期间，可以以法律文书送达地址代替住所
12. 张某、赵某和李某出资设立甲普通合伙企业，赵某为执行合伙人。一年后，张某不幸病故，张某15岁的儿子小张是其唯一法定继承人。根据合伙企业法律制度的规定，下列表述中，正确的是（ ）。
- A. 经赵某和李某的同意，小张可以成为普通合伙人
- B. 经赵某同意，甲合伙企业可以转为有限合伙企业，小张成为有限合伙人
- C. 小张有权要求甲合伙企业返还张某的财产份额
- D. 甲合伙企业必须解散清算
13. 王某是小马科技有限公司的经理。在经过该公司董事李某的同意后，王某自营与该公司同类的业务，但因行情惨淡，王某并未从自营业务中获利。根据公司法律制度的规定，下列表述中，正确的是（ ）。
- A. 王某的行为属于关联交易
- B. 李某无权同意王某自营与该公司同类业务
- C. 由于王某并未获利，该公司无权要求王某承担赔偿责任
- D. 王某的行为未违反忠实义务

- 二、多项选择题（本题型共16小题，每小题1.5分，共24分。每小题均有多个正确答案，请从每小题的备选答案中选出你认为正确的所有答案。每小题所有答案选择正确的得分，不答、错答、漏答均不得分）

(本题型建议用时 25 分钟)

1. 下列各项中，属于双方民事法律行为的有（ ）。
- A. 赠与合同 B. 立遗嘱
- C. 委托合同 D. 抛弃动产
2. 下列各项中，构成重大误解的有（ ）。
- A. 住房买卖中将二套房误认为首套房
- B. 古玩买卖中将清代瓷碗误认为宋代瓷碗
- C. 手表买卖中将售价 11.1 万元错标为 1.11 万元
- D. 配件买卖中将铁螺母误认为铜螺母

3. 下列各项中，属于表见代理成立要件的有（ ）。
- A. 代理人无代理权
- B. 存在代理权的外观
- C. 相对人善意且无过失
- D. 善意相对人未撤销其意思表示
4. 根据合同法律制度的规定，下列关于承揽合同的表述中，正确的有（ ）。
- A. 承揽人依约有义务按照定作人要求完成工作，交付工作成果
- B. 未经定作人同意，承揽人不得将其承揽的辅助工作交由第三人完成
- C. 定作人中途变更承揽工作要求的，承揽人应当承担因此增加的费用
- D. 定作人在承揽人完成工作之前可以随时解除合同
5. 甲、乙出资设立某普通合伙企业。根据合伙企业法律制度的规定，下列各项中，属于合伙企业财产的有（ ）。
- A. 甲认缴的 50 万元，但是尚未实际缴纳
- B. 乙用于出资的知识产权
- C. 合伙企业的公共积累资金
- D. 合伙企业合法接受的捐款
6. 甲、乙、丙出资设立某普通合伙企业，合伙协议约定由甲担任合伙事务执行人。根据合伙企业法律制度的规定，在合伙协议无特别约定的情况下，下列事项中，需要全体合伙人一致同意的有（ ）。
- A. 甲拟改变合伙企业的经营范围
- B. 甲拟向丁出售合伙企业的一处厂房
- C. 甲拟聘任乙担任合伙企业的经营管理人员
- D. 甲拟向乙转让自己的合伙企业财产份额
7. 下列与公司有关的纠纷中，应当以公司为被告的有（ ）。
- A. 解散公司诉讼
- B. 董事会决议无效诉讼
- C. 异议股东股份回购请求权诉讼
- D. 利润分配诉讼
8. 根据公司法律制度的规定，下列情形中，应履行法定减资程序的有（ ）。
- A. 减免股东认缴而未实缴的出资
- B. 根据章程规定的特定条件回购职工股，并在回购后注销股份
- C. 派生分立导致原公司资本减少
- D. 当公司出现严重亏损时，减少公司注册资本弥补亏损
9. 甲上市公司因被证券交易所标记 *ST，股东会决议主动退市。根据证券法律制度的规定，下列关于甲公司主动退市程序和法律效果的表述中，正确的有（ ）。
- A. 甲公司的股票不进入退市整理期交易
- B. 甲公司退市后不一定要进入全国股转系统交易
- C. 甲公司主动退市后，其股票前应冠以“退市”标识
- D. 甲公司应在股东会作出退市决议后向证券交易所提交退市申请
10. 根据证券法律制度的规定，下列关于一致行动人认定及其法律效果的表述中，正确的有（ ）。
- A. 投资者认为其与他人不应被视为一致行动人的，可向中国证监会提供相反证据
- B. 一致行动人应当合并计算其所持有的股份

- C. 投资者之间存在联营关系，推定为一致行动人
- D. 简式权益变动报告中可不予披露一致行动人
11. 根据支付结算法律制度的规定，下列关于国内信用证的表述中，正确的有（ ）。
- A. 信用证的开立与转让应当具有真实的贸易背景
- B. 信用证与作为其依据的贸易合同相互独立
- C. 信用证只能用于转账结算，不得支取现金
- D. 银行对信用证没有规定的单据进行实质审核
12. 根据企业国有资产法律制度的规定，下列关于企业国有产权无偿划拨程序的表述中，正确的有（ ）。
- A. 划入方应当就无偿划转事项通知本企业债权人，并制定相应的债务处置方案
- B. 经划入方履行出资人职责的机构批准的清产核资结果可以作为企业国有产权无偿划转的依据
- C. 划出方为国有独资公司的，无偿划转事项应当由董事会审议
- D. 无偿划转事项按照规定程序批准后，划转协议生效
13. 根据反垄断法律制度的规定，涉嫌纵向垄断协议的经营者提出的下列抗辩理由中，能够免除相关反垄断法律责任的有（ ）。
- A. 纵向垄断协议涉及关系国民经济命脉和国家安全行业
- B. 纵向垄断协议不具有排除、限制竞争效果
- C. 纵向垄断协议符合豁免的条件
- D. 纵向垄断协议的经营者满足安全港规则
14. 经营者违反反垄断法律制度的规定，未经申报实施经营者集中，且集中具有排除、限制竞争效果的，反垄断执法机构可以采取的措施有（ ）。
- A. 责令停止实施集中
- B. 限期处分股份或者资产
- C. 限期转让营业
- D. 处以罚款
15. 根据涉外投资法律制度的规定，下列关于外商投资企业和外国投资者享有的相关权利及其行使方式的表述中，正确的有（ ）。
- A. 在依法对行政行为申请行政复议或者提起行政诉讼时，可以一并请求对相关行政行为所依据的规范性文件进行审查
- B. 其合法权益遭受侵犯，应当首先通过外商投资企业投诉工作机制反映问题
- C. 可以依法成立商会、协会
- D. 资本收益可以依法以人民币或者外汇自由汇出
16. 根据涉外贸易法律制度的规定，下列各项中，属于应当终止反补贴调查的情形有（ ）。
- A. 申请人撤销申请
- B. 没有足够证据证明存在补贴或损害
- C. 没有足够证据证明补贴与损害之间存在因果关系
- D. 补贴金额为微量补贴

三、案例分析题（本题型共4小题50分）

（本题型建议用时 70 分钟）

1. （本小题10分）2022年12月15日，甲房地产公司向人民法院提出破产申请。第一次债权人会议上无人提出重整或和解申请，人民法院作出破产宣告裁定并公告。
- 管理人在清理甲公司债务过程中，发现如下情况：

(1) 2021年8月,甲公司大股东张某控制的乙公司向丙银行借款2 000万元,借期12个月;甲公司以10套在建房屋抵押担保上述借款,担保金额不超过2 500万元。抵押担保设立后,因甲公司资金短缺,工程一直处于停工状态。2022年8月借款到期后,乙公司未能按期还款。甲公司被宣告破产后,上述10套在建房屋拍卖所得价款为1 800万元。丙银行主张对拍卖所得款优先受偿,并要求将剩余200万元本金、借款利息及其他费用列入普通债权清偿。

(2) 10套在建房屋拍卖后,承建该房屋建设项目的丁公司主张尚有300万元的建设工程款未支付,请求优先从拍卖价款中获得清偿。

(3) 税务机关得知甲公司破产后,提出甲公司在破产受理前尚欠税400万元。该欠税在破产受理前产生25万元滞纳金,破产受理后产生10万元滞纳金。税务机关要求上述欠税款和滞纳金优先于普通破产债权获得清偿。

2023年2月,甲公司主张公司经营状况不佳是受房地产、金融政策影响。当前,国家对相关政策有所调整,公司的经营状况将有好转。因此,甲公司拟请求人民法院将破产清算程序转为破产重整或者破产和解程序。

要求:

根据上述内容,分别回答下列问题:

(1) 丙银行关于将剩余200万元本金、借款利息及其他费用列入普通债权清偿的主张是否成立?并说明理由。

(2) 丁公司关于甲公司所欠其300万元建设工程款从房屋拍卖价款中优先清偿的主张是否成立?并说明理由。

(3) 甲公司在破产受理前产生的欠税款和滞纳金是否能优先于普通破产债权清偿?

(4) 税务机关关于破产受理后产生的欠税滞纳金优先于普通破产债权清偿的主张是否成立?并说明理由。

(5) 甲公司的破产清算程序可否转为破产重整程序?可否转为破产和解程序?

2. (本小题10分) A公司承建B公司厂房,按照双方合同约定,B公司需向A公司支付工程款200万元。2022年8月15日,B公司作为出票人和承兑人,向A公司签发了金额为200万元的电子商业承兑汇票,汇票到期日为2023年2月14日。A公司取得票据后,为提升票据信用,请求C公司为其票据债务提供保证。2022年8月20日,双方通过票据业务系统在汇票上进行了保证记载。2022年8月29日,A公司将该汇票背书转让给D公司,用以支付原材料款。

2023年1月24日,D公司急需资金,向E小额贷款公司借款210万元,约定以该汇票进行质押,但双方并未通过票据业务系统进行质押记载。1月25日,D公司与F公司签订票据转让协议,约定将该汇票以197万元的价格转让给F公司。在协议签订当日,D公司就将汇票背书转让给F公司。F公司在收到背书转让的汇票后,于1月25日向D公司付款197万元。F公司为支付设备采购款又将该汇票背书转让给对其取得票据原因不知情的G公司。2月14日,票据业务系统自动向B公司提示付款,B公司拒绝付款。

G公司于2月18日向F公司进行追索,又于2月22日向A公司、B公司、C公司进行追索。A公司在得知F公司购买取得票据的事实后,以该行为无效导致背书不连续为由拒绝承担对G公司的票据责任。2月27日,C公司主动清偿了对G公司的票据债务,并拟再追索。

要求:

根据上述内容,分别回答下列问题:

(1) E公司是否享有票据质权?并说明理由。

(2) A公司以F公司取得票据的行为无效导致背书不连续为由,拒绝承担对G公司票据责任的主张是否成立?并说明理由。

(3) G公司向F公司进行追索,是否会导致其对B公司的追索权时效发生中断?并说明理由。

(4) C公司可以向哪些人再追索?并说明理由。

3. (本小题15分) 2021年1月15日,甲公司在销售商品房时向购房人出示宣传册,标明配套建设1所幼儿园和1家大型商场;该宣传册同时载明“本宣传册仅供参考”的字样。赵某当日与甲公司订立合同。朱某、钱某反复询问是否有幼儿园和商场,在获得甲公司肯定回复后,两人于1月21日分别与甲公司订立合同。三人签订的合同中未载明配套建设幼儿园和商场,仅载明建设符合规划要求。1月20日,甲公司取得商品房预售许可证。

2023年6月,朱某所购商品房窗户严重漏水,造成地板损失1万元。经查,承建该地产项目的乙公司经甲公司同意,将窗户安装工程分包给丙公司;丙公司的防水工作存在瑕疵,致使朱某所购商品房窗户漏水。甲公司在赔偿朱某1万元后向乙公司求偿,乙公司主张甲公司应先向丙公司求偿。朱某以丙公司的防水工作存在瑕疵为由要求其承担重作的法律责任,丙公司拒绝。

甲公司因资金短缺,无力完成幼儿园和商场的建设,随后商品房销售价格明显下滑。

赵某诉称,甲公司在未取得商品房预售许可证的情况下与其订立合同,该合同无效,要求甲公司返还购房款并支付利息。钱某以甲公司未建设幼儿园和商场,构成违约为由起诉要求解除合同。甲公司表示,资金到位后会按照规划要求建设幼儿园和商场,但购房合同中并未约定配套建设的内容,因此不构成违约。

2023年7月,甲公司向南纬公司借款5 000万元;甲公司以其房屋设立抵押,甲公司控股的丁公司以其大额存单设立质押,用于担保上述债权。甲公司与南纬公司于7月25日订立抵押合同,并于次日办理抵押登记。丁公司法定代表人以甲公司有紧迫需求为由,未按照《公司法》及公司章程规定作出决议,直接与南纬公司订立质押合同并完成登记。

因甲公司无力偿还贷款,南纬公司要求行使质权。丁公司以其提供担保时未依法作出决议为由,主张不承担担保责任。南纬公司主张丁公司属于甲公司控股的公司,丁公司承担担保责任无须作出决议。

要求:

根据上述内容,分别回答下列问题:

(1) 乙公司关于甲公司应先向丙公司求偿的主张是否符合法律规定?并说明理由。

(2) 朱某要求丙公司承担重作的法律责任,能否得到人民法院的支持?并说明理由。

(3) 赵某要求甲公司返还购房款并支付利息的理由是否成立?并说明理由。

(4) 甲公司关于购房合同中并未约定配套建设的内容,其不构成违约的主张是否成立?并说明理由。

(5) 南纬公司的房屋抵押权何时设立?并说明理由。

(6) 南纬公司关于丁公司属于甲公司控股的公司,丁公司承担担保责任无须作出决议的主张是否成立?并说明理由。

4. (本小题15分) 明天公司是一家主营业务为电子产品配件生产的上市公司,甲是明天公司董事长及实际控制人。

2019年,甲接触到“区块链”概念,决定将明天公司名称变更为“区块联公司”;经甲指派,公司总经理兼法定代表人向公司登记机关提出相关申请,并于5月20日获得公司登记机关的核准。6月10日,明天公司召开董事会,对公司名称变更等事项作出决议。6月11日,明天公司召开新闻发布会,宣读《董事会决议公告》《关于公司名称变更的公告》等多份公告,称公司“将致力于打造国际一流的去中心化、安全可信的数据库系统”;并表明以新闻发布会的方式进行公告,可以让市场尽快知悉相关信息。新闻发布会后,公司股票连续涨停,涨幅达70%。公司股东会决议通过公司名称变更等事项后,明天公司完成了变更登记。

之后，当地证监局在对区块联公司的调查中认为，区块联公司在公司名称变更的过程中未及时履行重大事件的信息披露义务。区块联公司辩称：市场于董事会决议次日就已知悉公司名称变更事宜，信息披露已经足够及时。

调查还发现：（1）在公司名称变更过程中，甲控制了公司董事会决议的时间，并在公司内部办公邮件中表达出要不断拉高公司股价的意图。（2）甲于2019年5月31日至6月10日，通过其控制的多个账户大量买入该公司股票。调查人员对本案进行内部讨论时，针对甲的前述行为，有人认为构成内幕交易，有人认为构成操纵市场。

2022年2月，中国证监会作出多个行政处罚决定，认定区块联公司、甲违反证券法相关规定，构成误导性陈述等多项违法行为。其中，甲对区块联公司从事信息披露违法行为构成“指使”。

投资者乙向人民法院提起虚假陈述民事赔偿诉讼，直接以甲为被告，要求甲赔偿其因区块联公司虚假陈述所遭受的损失。乙还提出，由于甲的行为已构成违法犯罪行为，应对甲的相关财产进行保全，以保证“民事赔偿责任优先”。

持有区块联公司股份的投资者保护机构丙以甲为被告提起股东代表诉讼。甲提出，丙的持股比例未达到1%，不符合法律对股东代表诉讼原告的要求。

要求：

根据上述内容，分别回答下列问题：

（1）区块联公司以新闻发布会的方式进行公告，是否符合证券法律制度的规定？并说明理由。

（2）区块联公司关于“市场于董事会决议次日就已知悉公司名称变更事宜，信息披露已经足够及时”的主张，是否成立？并说明理由。

（3）甲的行为是否构成操纵市场？并说明理由。

（4）乙直接以甲为被告要求甲赔偿其因区块联公司虚假陈述所遭受损失的诉讼请求，能否得到人民法院支持？并说明理由。

（5）乙关于“民事赔偿责任优先”的主张，是否符合证券法律制度的规定？并说明理由。

（6）甲关于“丙的持股比例未达到1%不符合法律对股东代表诉讼原告的要求”的主张，是否成立？并说明理由。

2024 年 · 经济法 真题试卷



一、单项选择题（本题型共26小题，每小题1分，共26分。每小题只有一个正确答案，请从每小题的备选答案中选出一个你认为正确的答案）

（本题型建议用时25分钟）

1. 我国社会主义法律体系中，企业国有资产法律制度属于（ ）部门。
A. 刑法
B. 经济法
C. 行政法
D. 民商法
2. 推进全面依法治国的根本保证是（ ）。
A. 坚持中国特色社会主义法治道路
B. 坚持以人民为中心
C. 坚持依宪治国，依宪执政
D. 坚持党对全面依法治国的领导
3. 任何组织和个人都必须在宪法法律范围内活动，都必须依照宪法法律行使权力或权利，体现的是（ ）。
A. 坚持人民主体地位
B. 坚持法律面前人人平等
C. 坚持依法治国和以德治国相结合
D. 坚持中国共产党的领导
4. 下列关于有偿民事法律行为的说法中，正确的是（ ）。
A. 当事人一方必须给予金钱对价
B. 当事人互负给付义务
C. 有偿民事法律行为一定是法定的
D. 消费借贷一定是有偿民事法律行为
5. 下列属于有相对人的单方民事法律行为的是（ ）。
A. 抛弃动产
B. 协商解除
C. 遗嘱行为
D. 撤销权的行使
6. 根据物权法律制度的规定，动产与不动产都可以作为（ ）的客体。
A. 债权
B. 质权
C. 留置权
D. 抵押权
7. 根据物权法律制度的规定，下列各项中，属于物的是（ ）。
A. 甲的身体上新安装的假肢
B. 乙的电视机上接通的电流
C. 丙的智能无人机操作系统
D. 丁新创作的长篇历史小说

8. 2021年5月，甲、乙签订房屋租赁合同，约定租期3年，每月租金4 000元。乙租了一年后退租，甲于2022年5月10日解除了合同。甲于2022年11月10日再次将该房屋出租。已知甲履约成本为每月400元，相似房地产市场寻找替代交易的平均期限是3个月。甲可以要求乙支付的赔偿额最多是（ ）元。
A. 10 800
B. 12 000
C. 24 000
D. 94 800
9. 根据合同法律制度的规定，下列属于金钱担保的是（ ）。
A. 定金
B. 票据质押
C. 浮动抵押
D. 留置
10. 根据合伙企业法律制度的规定，合伙企业解散清算，合伙企业支付清算费用后，首先应支付的是（ ）。
A. 社会保险费用
B. 职工工资
C. 法定补偿金
D. 所欠税款
11. 根据合伙企业法律制度的规定，下列属于普通合伙企业的合伙人当然退伙的情形是（ ）。
A. 合伙人个人丧失偿债能力
B. 合伙人未履行出资义务
C. 合伙人故意或重大过失给合伙企业造成损失
D. 合伙人在合伙企业中的部分财产份额被人民法院强制执行
12. 根据合伙企业法律制度的规定，下列选项中，属于合伙企业应当备案的事项是（ ）。
A. 执行事务合伙人
B. 合伙期限
C. 合伙人姓名
D. 合伙人的出资额
13. 某股份有限公司董事会有9名董事。该公司召开董事会会议，甲、乙、丙、丁、戊5名董事出席，其余4名董事缺席。会议表决前，丁因故提前退席，亦未委托他人代为表决。会议最终由4名董事一致作出一项决议。根据公司法律制度的规定，下列关于该决议法律效力的表述中，正确的是（ ）。
A. 有效
B. 无效
C. 可撤销
D. 不成立
14. 根据公司法律制度的规定，股东会作出分配利润的决议的，董事会应当在股东会决议作出之日起（ ）内进行分配。
A. 4 个月
B. 6 个月
C. 1 年
D. 9 个月
15. 根据公司法律制度的规定，股份有限公司单独或合计持有（ ）比例以上的股份的股东可以行使临时提案权。
A. 1%
B. 3%
C. 5%
D. 10%
16. 甲、乙、丙三人发起设立A有限责任公司。甲以机器设备出资100万元，该设备出资时的市价为40万元。乙对此知情，丙对此不知情。一年后，甲将其股权转让给不知情的丁。A公司由于经营不善，无法清偿债务，下列关于责任承担的说法中，正确的是（ ）。
A. 甲应当在 30 万元本息范围内承担责任
B. 乙应当在 30 万元本息范围内承担责任

- C. 丙应当在 60 万元本息范围内承担责任
D. 丁应当在 60 万元本息范围内承担责任
17. 采用无面额股的，应当将发行股份所得股款的（ ）以上计入注册资本。
A. 20% B. 30%
C. 50% D. 80%
18. 根据证券法律制度的规定，下列关于因证券法欺诈发行被强制退市法律后果的表述中，正确的是（ ）。
A. 作出终止上市决定之时，公司股票应当立即退出交易
B. 被实施退市风险警示，在股票简称前冠以 *ST 字样
C. 强制退市后，该股票不得在全国股转系统进行交易
D. 股票被终止上市后，可以随时申请重新上市
19. 根据证券法律制度的规定，上市公司拟配售股份数量不得超过本次配售前股本总额的（ ）。
A. 30% B. 40% C. 50% D. 20%
20. 确定交易价格依据券商的双边持续报价，并为流动性不足的证券提供灵活交易的证券交易方式是（ ）。
A. 大宗交易 B. 做市商交易
C. 集合竞价 D. 连续竞价
21. 根据企业破产法律制度的规定，下列关于破产财产分配顺序的说法中，正确的是（ ）。
A. 职工的法定补偿金优于职工工资
B. 私法债权优先于公法债权
C. 基本养老保险、基本医疗保险以外的社会保险费用优于税款
D. 税收债权优先于债务人侵权行为造成的人身损害赔偿债权
22. 根据票据法律制度的规定，下列关于支票的说法中，正确的是（ ）。
A. 个体工商户可以作为支票的付款人
B. 出票人在出票时可以记载“不得转让”字样
C. 支票分为远期支票和即期支票
D. 支票的收款人名称是绝对必要记载事项
23. 根据企业国有资产法律制度的规定，履行出资人职责的机构可以（ ）。
A. 任免国有独资公司的副董事长
B. 任免国有独资公司的财务负责人
C. 任免国有资本控股公司的监事
D. 任免国有资本参股公司的董事
24. 根据反垄断法律制度的规定，下列属于剥削性滥用市场支配地位的是（ ）。
A. 掠夺定价 B. 不公平定价
C. 搭售 D. 拒绝交易
25. 根据外商投资法律制度的规定，《外商投资法》属于（ ）。
A. 对外贸易法 B. 外汇管理法
C. 投资行为法 D. 企业组织法
26. 某外商投资企业投资了准入负面清单禁止投资的领域，关于其所签订的投资合同效力为（ ）。
A. 无效 B. 可撤销
C. 效力待定 D. 有效

二、多项选择题（本题型共16小题，每小题1.5分，共24分。每小题均有多个正确答案，请从每小题的备选答案中选出你认为正确的所有答案。每小题所有答案选择正确的得分，不答、错答、漏答均不得分）

（本题型建议用时 25 分钟）

1. 根据民事法律制度的规定，下列各项中，属于显失公平行为的有（ ）。
A. 甲公司利用刚满 18 周岁学生孙某缺乏经验，诱使其签订 10 万元预付款消费合同
B. 赵某利用钱某患病急需救治，按市价的 50% 购买房屋
C. 乙公司利用 80 周岁李某缺乏相关知识，将市价 200 元保健品以 800 元销售
D. 丙公司利用丁公司急需扩大再生产，按其抵押房屋的 60% 提供贷款
2. 根据物权法律制度的规定，下列房产中，禁止转让的有（ ）。
A. 经全体共有人口头同意转让的共有房产
B. 合法建造但未登记领取权属证书的房产
C. 权属存在争议的房产
D. 未经配偶同意转让的夫妻共有房产
3. 因政策调整或者市场供求关系异常变动等原因导致价格发生当事人在订立合同时无法预见的、异常剧烈的涨跌的，当事人不可以重新协商调整价格的情形有（ ）。
A. 股票 B. 期货
C. 黄金 D. 房产
4. 根据合同法律制度规定，下列选项中，属于要约邀请的有（ ）。
A. 寄送的价目表
B. 基金招募说明书
C. 中标通知书
D. 拍卖公告
5. 赵某为甲有限合伙企业的有限合伙人，钱某为普通合伙人。除合伙协议另有约定外，下列表述中，符合合伙企业法律制度规定的有（ ）。
A. 赵某可以代表甲有限合伙企业起诉
B. 赵某可以参与决定钱某退伙
C. 赵某可以与甲有限合伙企业进行交易
D. 赵某可以为甲有限合伙企业提供担保
6. 根据合伙企业法律制度的规定，下列关于合伙人性质转变的表述中，正确的有（ ）。
A. 普通合伙人不能全部转为有限合伙人
B. 普通合伙人转为有限合伙人，其对普通合伙期间企业债务承担无限连带责任
C. 有限合伙人转为普通合伙人，其对有限合伙期间企业债务承担无限连带责任
D. 除合伙协议另有约定外，经有限合伙人一致同意，普通合伙人可转为有限合伙人
7. 根据公司法律制度的规定，下列关于股份有限公司股东的出资中，符合法律规定的有（ ）。
A. 甲股东以设备出资
B. 乙股东以劳务出资
C. 丙股东以特许经营权出资
D. 丁股东以知识产权出资

8. 刘某和朱某设立一家规模较小的股份有限公司。根据公司法律制度的规定，下列各方案中，属于该公司组织机构设置可以采用的有（ ）。
- A. 不设董事会，仅设 1 名董事；不设监事会，也不设监事
- B. 不设董事会和监事会，仅设 1 名董事和 1 名监事
- C. 不设董事会，仅设 1 名董事；设成员为 15 人的监事会
- D. 设成员为 21 人的董事会，并设审计委员会；不设监事会，也不设监事
9. 2024 年 1 月 9 日，债务人甲公司向法院申请破产，同年 1 月 23 日法院受理破产申请。管理人查明 2023 年 12 月 1 日，甲公司与乙公司签订借款合同，约定甲公司向乙公司借款 100 万元，借款期限为三年，利率为 10%。根据破产法律制度的规定，下列说法中，正确的有（ ）。
- A. 乙公司应向管理人申报债权
- B. 该借款合同应于 2024 年 1 月 23 日到期
- C. 乙公司有权要求管理人提供担保
- D. 管理人有权撤销借款合同
10. 根据票据与支付结算法律制度的规定，下列关于电子支付的表述中，正确的有（ ）。
- A. 发起行执行电子支付指令后，客户可在 24 小时内要求撤销电子支付令
- B. 移动支付只能以银行为中介
- C. 移动电话支付属于电子支付
- D. 电子支付指令日志文件记录应保存至交易后 5 年
11. 根据票据与支付结算法律制度的规定，关于国内信用证的表述中，正确的有（ ）。
- A. 受益人提交了相符单据，开证行到期即使未收到价款也应该支付
- B. 信用证没有写不得转让，则可以随意转让
- C. 议付需要与受益人书面约定是否有追索权
- D. 信用证只能用于货物贸易不得用于服务贸易
12. 根据企业国有资产管理法律制度的规定，下列关于国有资产评估备案的表述中，正确的有（ ）。
- A. 企业收到资产评估机构出具的评估报告后，将备案材料逐级报送给履行出资人职责的机构或其所出资企业
- B. 企业应自评估基准日起 9 个月内提出备案申请
- C. 履行出资人职责的机构或所出资企业收到备案材料后，对材料齐全的，应在 10 个工作日内办理备案手续
- D. 必要时可以组织有关专家参与备案评审
13. 根据反垄断法律制度的规定，下列关于相关市场界定的表述中，正确的有（ ）。
- A. 商品的季节性和流行时尚性等因素是相关技术市场界定时考虑的因素
- B. 商品之间的可替代性越高，就越可能属于同一相关市场
- C. 假定垄断者测试的前提是假设经营者以利润最大化为经营目标
- D. 商品的运输成本、运输特征是从需求替代角度界定相关市场
14. 根据反垄断法律制度的规定，下列各项中，可以依法提起反垄断民事公益诉讼的有（ ）。
- A. 某县人民检察院
- B. 某设区的市人民检察院
- C. 某省人民检察院
- D. 最高人民检察院

15. 根据反垄断法律制度的规定，下列主体中具有反垄断行政执法权的有（ ）。
- A. 县级市场监督管理部门
- B. 国家市场监督管理总局
- C. 国务院反垄断反不正当竞争委员会
- D. 省级市场监督管理部门
16. 根据对外贸易法律制度的规定，下列属于技术进出口合同的有（ ）。
- A. 专利权转让合同
- B. 专利申请权转让合同
- C. 技术秘密转让合同
- D. 注册商标专用权转让合同

三、案例分析题（本题型共 4 小题 50 分）

（本题型建议用时 70 分钟）

1. （本小题 10 分）甲公司与乙公司签订建设工程合同，由乙公司承建工程，甲公司为支付工程价款，向乙公司签发一张电子商业汇票并由甲公司自己作为承兑人。乙公司要求甲公司为该汇票提供保证，甲公司以前公司逃税等事项，胁迫丙公司提供票据保证，丙公司在票据业务系统中签章。之后，甲公司发现乙公司没有相应建筑资质。

乙公司用该汇票作为出资，与林某一起投资设立了丁公司，并在票务系统进行了背书转让。丁公司向戊公司借款，双方约定以票据质押，但票面未记载“质押”字样，只背书转让给戊公司，双方约定：“若丁公司到期不能清偿债务，戊公司依法处置票据，并优先受偿。”戊公司知道丁公司取得票据的来源，乙公司、丁公司、戊公司均对丙公司受胁迫的事实不知情。

要求：

根据上述内容，分别回答下列问题：

- (1) 甲公司能否以建设工程合同无效为由拒绝付款？并说明理由。
- (2) 丙公司主张自己因被胁迫而提供保证，不应承担票据责任，能否得到支持？并说明理由。
- (3) 戊公司是否享有票据质权？并说明理由。
- (4) 乙公司认为汇票转让给丁公司属于票据基础关系缺失，戊公司明知丁公司取得票据的来源仍受让，主张戊公司不享有票据权利，是否得到支持？并说明理由。

2. （本小题 10 分）2023 年 5 月 16 日，甲公司出现不能清偿到期债务且明显缺乏偿债能力的情况，7 月 7 日，甲公司向人民法院提出破产申请，7 月 28 日，人民法院受理该申请并指定管理人。

管理人在履行职责过程中，发现下列事实：

2022 年 3 月，甲公司向乙公司购买一批价值 10 万元的货物，甲公司一直拖欠未支付货款。2023 年 3 月 12 日，人民法院判决甲公司支付乙公司 10 万元的货款及利息，乙公司全部债权获得清偿，管理人请求撤销乙公司获得的清偿。

2023 年 4 月 1 日，甲公司向丙公司借款 100 万元。5 月 1 日，丙公司向甲公司采购价值 50 万元的货物，丙公司未支付价款。8 月 1 日，丙公司向管理人发出抵销 50 万元债务的通知，管理人 8 月 10 日收到通知，8 月 12 日管理人告知丙公司同意抵销。

2019 年 6 月 15 日，丁公司向甲公司借款 100 万元，为期一年。到期后，甲公司一直未主张权利。2023 年 9 月 1 日，管理人向人民法院起诉丁公司偿还借款，丁公司以超过诉讼时效为由抗辩。

2023年9月15日，甲公司召开第一次债权人会议，债权人会议决定接受戊公司的订单，管理人负责组织生产。债权人李某主张决议未经过人民法院认可而无效。

2023年11月6日，占债权总额1/5的债权人王某为更换管理人，向债权人会议主席赵某提议召开债权人会议，赵某拒绝召开债权人会议。

要求：

根据上述内容，分别回答下列问题：

- (1) 管理人请求撤销乙公司获得的清偿是否符合规定？并说明理由。
- (2) 丙公司申请的抵销何时生效？并说明理由。
- (3) 丁公司主张超过诉讼时效的抗辩是否符合规定？并说明理由。
- (4) 债权人李某主张决议未经过人民法院认可而无效是否符合规定？并说明理由。
- (5) 赵某拒绝召开债权人会议是否符合规定？并说明理由。

3. （本小题15分）张某将自己的家用轿车A作价50万元出售给李某，双方于2024年5月1日签订合同，并于当日交付购车款和轿车，双方约定5月8日办理车辆移转登记手续。

王某得知张某出售轿车后，向张某表示自己愿意以55万元的价格购买轿车。张某向王某表示，轿车尚未过户给李某，所有权尚在自己手中。并承诺于5月6日前从李某处拿回轿车。双方于5月3日签订合同约定：王某向张某交付20万元的定金，并于5月7日办理手续时交付汽车并给付购车款。王某在签订合同当日交付定金。王某在当日与赵某签订合同，将该轿车A以60万元的价格出售给赵某，并约定若任何一方违约，均需向对方支付违约金3万元。

5月6日，张某向李某要求拿回轿车。李某不同意，并要求张某按合同办理车辆移转登记手续，双方产生争议。5月7日，王某以张某并未办理车辆移转登记手续、交付轿车为由拒绝支付购车款。5月10日，赵某请求履行合同，王某并未履约，赵某主张解除合同，并要求王某支付违约金3万元，王某拒绝。王某向人民法院起诉张某，要求张某依约交付汽车。赵某起诉王某，主张解除合同，并要求王某支付违约金。

要求：

根据上述内容，分别回答下列问题：

- (1) 王某与张某约定的定金数额是否符合法律规定？并说明理由。
- (2) 张某是否有权主张李某返还汽车？并说明理由。
- (3) 王某要求张某交付轿车的行为能否得到人民法院的支持？并说明理由。
- (4) 王某拒绝向张某支付购车款的行为属于哪种抗辩？并说明理由。
- (5) 赵某是否有权解除合同并要求王某支付违约金？并说明理由。

4. （本小题15分）2024年7月10日，甲上市公司股东会作出决议，授权董事会：（1）未来一年内发行不超过15亿元公司债券。（2）未来一年内发行不超过已发行股份20%的股份。

8月1日，甲公司董事会就融资事宜进行探讨，董事赵某提出A议案，建议公司公开发行专业投资者和普通投资者都可以参与认购的10亿元公司债券，此时甲公司最近三年平均可分配利润为债券1年利息的1倍，董事周某据此认为公司不应发行赵某提议的债券。董事钱某提出B议案，建议公司向持股35%的控股股东孙某发行5 000万股股份。董事王某认为发行股份融资总额预估超过人民币4亿元且超过公司最近一年净资产的25%，由董事会决定不符合证券法律制度规定。

8月12日，公司控股股东兼董事长孙某去世，导致甲公司董事变为6名，据查，甲公司章程设定7名董事。甲公司的公司章程中对临时股东会会议的召开事由未规定，甲公司持股5%的股东吴某，提请甲公司董事

会召开临时股东会议，甲公司董事会当日即拒绝了吴某的申请，吴某拟自行召集临时股东会议。董事李某认为甲公司应尽快对外披露孙某去世事宜。

要求：

根据上述内容，分别回答下列问题：

- (1) 甲公司股东会授权董事会发行债券和股份是否符合公司法律制度？并分别说明理由。
- (2) 周某反对的理由是否成立？并说明理由。
- (3) 王某关于“发行股份融资总额预估超过人民币4亿元且超过公司最近一年净资产的25%，不符合证券法律制度规定”的主张是否成立，并说明理由。
- (4) 孙某去世是否符合召开临时股东会会议的法定情形？并说明理由。
- (5) 吴某是否具有召集临时股东会会议的资格？并说明理由。
- (6) 甲公司是否应对外披露孙某去世事宜？并说明理由。

2025 年 · 经济法 真题试卷



一、单项选择题（本题型共26小题，每小题1分，共26分。每小题只有一个正确答案，请从每小题的备选答案中选出一个你认为正确的答案）

（本题型建议用时25分钟）

1. 根据《民法典》有关规定，下列主体中，属于非法人组织的是（ ）。
- A. 基金公司
B. 合伙企业
C. 股份有限公司
D. 有限责任公司
2. 下列关于优化营商环境的表述中，正确的是（ ）。
- A. 优化营商环境应当坚持市场化、法治化、国际化原则
B. 政府及其有关部门制定政策时，可直接以便利化作为唯一导向
C. 国家鼓励和支持金融机构仅对国有企业提供融资支持
D. 市场主体在经营活动中享有绝对自由，无须承担社会责任
3. 根据我国民事法律制度的规定，下列关于民事法律行为的特征的表述中，正确的是（ ）。
- A. 民事法律行为以设立、变更或终止权利义务为目的，包括行为人的动机
B. 民事法律行为以设立、变更或终止权利义务为目的，仅指当事人追求的法律后果
C. 民事法律行为的核心是事实行为，如创作、侵权等
D. 民事法律行为需经行政机关批准才能生效
4. 下列关于可撤销民事法律行为的表述中，正确的是（ ）。
- A. 以欺诈手段实施的可撤销民事法律行为，仅包括相对人欺诈，不包括第三人欺诈
B. 将市场价值 200 元非急需用的保健品以 300 元出售给 75 岁以上的患病老太太，构成欺诈
C. 受胁迫而为的民事法律行为，只能由被胁迫的一方向人民法院申请撤销，不得通过仲裁机构申请
D. 运输合同订立时，误把 100 公斤的货物写成了 100 斤，构成重大误解
5. 根据物权法律制度的规定，共有人增加、减少或者共有不动产份额变化的，办理的不动产登记是（ ）。
- A. 变更登记
B. 预告登记
C. 转移登记
D. 更正登记
6. 因出卖人未取得处分权，致使标的物所有权不能转移的，买受人可解除合同，并请求出卖人承担违约责任。该买卖合同解除之前的效力状态是（ ）。
- A. 无效
B. 有效
C. 可撤销
D. 效力待定
7. 根据合同法律制度的有关规定，下列关于物业服务合同的表述中，正确的是（ ）。
- A. 物业服务合同属于不要式合同
B. 业主出租物业专有部分，无须告知物业服务人
C. 物业服务人对主要服务事项应当亲自提供服务
D. 业主装修房屋，物业服务人员无权进入现场检查

8. 根据合同法律制度的规定，下列各项债务人的债权中，债权人可以行使代位权的是（ ）。
- A. 因过失侵权产生的人身损害赔偿请求权
B. 因故意侵权产生的人身损害赔偿请求权
C. 劳动报酬请求权中已超过债务人生活必需费用的部分
D. 抚养费请求权
9. 根据《民法典》的规定，下列关于租赁合同的表述中，正确的是（ ）。
- A. 当事人未签订书面合同，一律视为不定期租赁
B. 不定期租赁合同中，任何一方均可随时解除合同，但需在合理期限内通知对方
C. 当事人约定租赁期限为 30 年，租赁合同无效
D. 租赁期限届满后，房屋承租人不享有以同等条件优先承租的权利
10. 某有限合伙企业中，赵某、孙某为普通合伙人，张某、李某为有限合伙人。合伙协议约定，有限合伙人不承担企业损失，全部损失由普通合伙人承担。根据合伙企业法律制度的规定，该合伙协议的效力（ ）。
- A. 有效
B. 无效
C. 可撤销
D. 效力待定
11. 根据合伙企业法律制度的规定，有限合伙企业中，合伙协议除符合普通合伙企业协议的规定外，还应当载明的特别事项是（ ）。
- A. 执行事务合伙人的更换程序
B. 合伙经营范围
C. 合伙企业名称
D. 合伙人的出资额
12. 根据合伙企业法律制度的规定，下列关于有限合伙企业的普通合伙人向合伙企业出售其名下房产的表述中，正确的是（ ）。
- A. 须经其他合伙人一致同意，合伙协议另有约定的除外
B. 须经全体合伙人过半数同意，且需提前 30 日通知
C. 仅需通知其他合伙人，无须其同意
D. 由执行事务合伙人直接决定，无须其他合伙人同意
13. 根据合伙企业法律制度的规定，下列属于当然退伙情形的是（ ）。
- A. 执行合伙事务时有不当行为
B. 因故意或重大过失给合伙企业造成损失
C. 未履行出资义务
D. 合伙人在合伙企业中的全部财产份额被人民法院强制执行
14. 根据公司法律制度的规定，下列关于股份有限公司召开董事会的表述中，正确的是（ ）。
- A. 董事会需要由 2/3 以上董事出席才可举行
B. 董事会会议需每年至少召开 1 次会议
C. 监事会有权提议召开临时董事会会议
D. 董事可以委托董事以外的人员代为参加董事会
15. 根据公司法律制度的规定，下列关于股份有限公司股东行使代表诉讼权的表述中，正确的是（ ）。
- A. 股东需连续持股 180 日以上且单独或合计持有公司 3% 以上股份
B. 股东需连续持股 180 日以上且单独或合计持有公司 1% 以上股份
C. 股东需单独持有公司 10% 以上股份，无持股期限要求
D. 股东需连续持股 90 日以上且单独持有公司 1% 以上股份

16. 根据公司法律制度的规定，下列关于国有独资公司经理聘任或解聘的表述中，正确的是（ ）。
- A. 经理由履行出资人职责的机构直接聘任或解聘
- B. 经理的聘任或解聘需经履行出资人职责的机构批准后由董事会执行
- C. 经理由董事会聘任或解聘，但董事会成员兼任经理需经履行出资人职责的机构同意
- D. 经理由股东会聘任或解聘
17. 根据我国《公司法》及企业登记管理规定，下列关于股权转让后变更登记程序要求的表述中，正确的是（ ）。
- A. 股权转让后仅需变更股东名册，无须办理工商变更登记
- B. 股权转让后，公司应向原登记机关申请办理工商变更登记
- C. 股权转让后，公司可自行选择是否办理变更登记，未登记不影响股东权利
- D. 股权转让后，变更登记需先经股东会决议通过
18. 上市公司向特定对象发行股票，发行价格不低于定价基准日前20个交易日的股票均价的特定比例，该特定比例是（ ）。
- A. 80%
- B. 90%
- C. 100%
- D. 120%
19. 根据证券法律制度的规定，下列关于重大遗漏虚假陈述实施日认定的表述中，正确的是（ ）。
- A. 应当披露相关信息期限届满后的第3个交易日
- B. 应当披露相关信息期限届满后的第1个交易日
- C. 信息披露义务人实际作出虚假陈述之日
- D. 信息披露文件在交易日收市后发布的，发布后的第3个交易日
20. 根据企业破产法律制度的规定，管理人依法编制的债权登记表，应当提交特定主体核查。该特定主体是（ ）。
- A. 人民法院
- B. 债权人委员会
- C. 第一次债权人会议
- D. 债权人会议主席
21. 根据票据法律制度的规定，下列关于背书行为中“禁止转让”事项的表述中，正确的是（ ）。
- A. “禁止转让”属于票据的绝对记载事项，未记载则背书行为无效
- B. “禁止转让”属于票据的相对记载事项，未记载时不影响背书效力，记载时需按法定方式处理
- C. “禁止转让”属于票据的任意记载事项，记载后即产生票据法上的效力
- D. “禁止转让”属于票据的不发生票据法上效力的事项，银行不负审查责任
22. 根据《企业国有资产交易监督管理办法》的规定，下列关于国家出资企业对控股子企业以协议方式实施产权转让的批准主体的表述中，正确的是（ ）。
- A. 需报同级履行出资人职责的机构批准
- B. 需由该国家出资企业自行批准
- C. 需报本级人民政府批准
- D. 需经履行出资人职责的机构审核后报国务院批准
23. 根据反垄断法律制度的规定，负责组织实施公平竞争审查制度的主管部门是（ ）。
- A. 县级以上人民政府
- B. 县级以上地方人民政府市场监督管理部门
- C. 国务院反垄断反不正当竞争委员会
- D. 国务院

24. 根据反垄断法律制度的规定，经营者违反规定滥用市场支配地位的，反垄断执法机构可采取的处罚措施是（ ）。
- A. 责令停止违法行为，没收违法所得，并处上一年度销售额1%~10%的罚款
- B. 责令停止违法行为，没收违法所得，并处上一年度利润1%~10%的罚款
- C. 仅责令停止违法行为，无须没收违法所得
- D. 仅没收违法所得，无须责令停止违法行为
25. 根据反垄断法律制度的规定，下列关于反倾销税征收规则的表述中，错误的是（ ）。
- A. 反倾销税最长征收期限为5年，且不可延长
- B. 反倾销税由国务院关税税则委员会决定征收
- C. 临时反倾销税税额不得超过初裁确定的倾销幅度
- D. 反倾销税原则上仅适用于终裁决定公告之日以后进口的产品
26. 根据我国外汇管理法律制度，下列关于经常项目外汇收入结汇的表述中，错误的是（ ）。
- A. 经常项目外汇收入实行意愿结汇制
- B. 经常项目外汇收支需有真实、合法的交易基础
- C. 经常项目外汇支出须审批
- D. 外汇管理机关有权进行监督检查

二、多项选择题（本题型共16小题，每小题1.5分，共24分。每小题均有多个正确答案，请从每小题的备选答案中选出你认为正确的答案。每小题所有答案选择正确的得分，不答、错答、漏答均不得分）

（本题型建议用时25分钟）

1. 根据民事法律制度的规定，下列关于代理的表述中，正确的有（ ）。
- A. 代理的法律效果直接对被代理人发生效力
- B. 代理行为以意思表示为核心
- C. 代理人应当以自己的名义活动
- D. 身份行为可以代理
2. 根据物权法律制度的规定，下列关于权利质押的设立与登记规则的表述中，正确的有（ ）。
- A. 应收账款质押的登记机构为中国人民银行征信中心
- B. 应收账款质权的标的包括因票据或其他有价证券产生的付款请求权
- C. 电子商业汇票质押需在中国人民银行征信中心办理出质登记
- D. 有价证券若无权利凭证，质权自办理出质登记时设立
3. 根据民事法律制度的规定，下列关于要约撤销规定的表述中，正确的有（ ）。
- A. 若受要约人有理由认为要约不可撤销且已为履行作合理准备，则要约不可撤销
- B. 撤销要约的意思表示以非对话方式作出的，应当在受要约人作出承诺前到达
- C. 撤销要约的意思表示以对话方式作出的，需在受要约人作出承诺前为其所知悉
- D. 要约人明确载明要约不可撤销的，该要约不可撤销
4. 赵某、钱某、孙某和李某共同出资设立甲普通合伙企业，合伙协议约定由赵某、钱某担任合伙企业事务执行人。根据合伙企业法律制度的规定，下列有关合伙事务执行的表述中，正确的有（ ）。
- A. 赵某、钱某对执行合伙事务享有同等的权利
- B. 赵某和钱某均可以对外代表甲合伙企业

要求：

根据上述内容，分别回答下列问题：

- (1) 甲公司在收到人民法院通知后多长时间提出异议？人民法院在异议期满后多少日内作出是否受理的裁定？
- (2) 乙公司拒绝向管理人交付车辆的理由是否成立？并说明理由。
- (3) 海关以依法履行职责为由拒绝配合解除扣押是否成立？并说明理由。
- (4) 人民法院是否应受理丁公司针对李某的诉讼？并说明理由。
- (5) 张某以诉讼时效届满为由拒绝返还出资是否成立？并说明理由。

2.（本小题10分）2024年12月14日，A公司为了支付房租，依据电子票据业务操作规范在票据业务系统向B公司签发并承兑了一张300万元的电子商业承兑汇票，到期日为2025年5月13日。2025年1月16日，B公司与C贸易公司约定，B公司将该汇票转让给C贸易公司，转让价格为298万元。次日，C贸易公司向B公司支付了298万元价款，B公司将该汇票背书转让给C贸易公司。

2025年1月18日，C贸易公司将该汇票背书转让给D公司，用以支付之前拖欠的设备款。2025年3月8日，D公司将该汇票背书转让给E公司，用以支付原料采购款，同时与E公司达成书面协议，约定E公司自愿放弃对D公司的票据追索权。

2025年3月30日，E公司又将该汇票背书转让给F公司，用以支付侵害F公司专利权的损害赔偿。2025年4月3日，E公司将其与D公司达成的放弃追索权协议复印件邮寄给F公司，要求F公司也放弃追索权。2025年4月7日，F公司收到邮件后未予答复。2025年5月7日，F公司被G公司吸收合并。

汇票到期后，票据业务系统自动向A公司提示付款，A公司拒绝付款，G公司遂向人民法院起诉A公司、B公司、C贸易公司、D公司、E公司。A公司辩称，B公司和C贸易公司之间票据背书行为无效。B公司辩称，G公司不属于被背书人，不能取得票据权利。D公司辩称，E公司放弃了追索权，并且已将该事实通知F公司，F公司对其不享有追索权。C贸易公司辩称，E公司与F公司之间不存在交易关系，F公司不能取得票据权利。

要求：

根据上述内容，分别回答下列问题：

- (1) A公司关于B公司和C贸易公司之间票据背书行为无效的主张是否成立？并说明理由。
- (2) B公司关于G公司不属于被背书人，不能取得票据权利的主张是否成立？并说明理由。
- (3) D公司关于E公司放弃了追索权，并且已将该事实通知F公司，F公司对其不享有追索权的主张是否成立？并说明理由。
- (4) C贸易公司关于E公司与F公司之间不存在交易关系，F公司不能取得票据权利的主张是否成立？并说明理由。

3.（本小题15分）2023年1月15日，甲公司与乙银行基于双方合意订立了最高额抵押合同，合同约定甲公司以其名下某厂房作为抵押物，向乙银行设立最高额抵押担保未来2年向乙银行的借款，最高债权额1 000万元。当日，双方签订抵押合同，次日办理抵押登记，未约定债权额和最高额抵押转让事项。

2023年8月10日，甲公司先后向乙银行进行了3笔贷款，分别为500万元、200万元、100万元。8月11日，乙银行将其中第二笔200万元债权转让给丙公司，未约定最高额转让事项。8月12日上午，甲公司通过转账向乙银行偿还第二笔200万元贷款中10万元本金。当日下午，甲公司收到乙银行将债权转让给丙公司的通知。丙公司向甲公司要求偿还贷款未果，向人民法院提起诉讼，要求行使最高额抵押权，甲公司抗辩：（1）丙公司债权额只有190万元。（2）丙公司无权行使最高额抵押权。

2024年10月，赵某与甲公司签订了房屋买卖合同，但因甲公司迟延向赵某交房3个月。根据合同约定，甲公司需向赵某支付迟延违约金1 000元，赵某主张按照实际租金损失增加违约金，甲公司以不符合合同约定为由拒绝。赵某遂向人民法院提起诉讼。

赵某收房后，因装修导致下水道无法正常使用，赵某不得不继续租房居住，产生租金2 000元，赵某因此要求装修公司承担违约责任。

期间物业公司按照约定向全体业主提供物业服务。物业公司要求赵某支付物业费，赵某以未实际居住为由拒绝。

要求：

根据上述内容，分别回答下列问题：

- (1) 最高额抵押权何时设立？并说明理由。
- (2) 甲公司抗辩丙公司债权额只有190万元是否成立？并说明理由。
- (3) 甲公司抗辩丙公司无权行使最高额抵押权是否成立？并说明理由。
- (4) 赵某主张增加违约金的主张是否成立？并说明理由。
- (5) 赵某可以要求装修公司承担责任的方式有哪些？并说明理由。
- (6) 赵某拒交物业费的理由是否成立？并说明理由。

4.（本小题15分）2024年10月8日，甲公司基于公司业务发展规划召开股东会会议，形成授权董事会可以在2年内发行不超过已发行股份20%的决议。

2025年5月27日，甲公司董事会会议召开，董事赵某提议发行占已发行股份15%的股份用以购买资产，独立董事钱某认为董事会无权决议此类事项，董事孙某提议发行占已发行股份10%的以现金方式认购的股份。除对上述股份发行事宜的表决外，董事会还表决了甲公司与董事长李某之子签订金额为1 000万元的采购合同议案。同日中午，钱某无意间将董事会决议内容透漏给朋友周某。周某获悉信息后，马上买入大量甲公司股票。

2025年5月28日上午，股评人吴某购入甲公司股票，同日下午，甲公司将董事会决议对外公告。5月29日，吴某为了操纵股价，在多个媒体平台大力宣传和推荐购买甲公司股票。

2025年7月16日，证监会开始调查，发现吴某是基于自己的研究和分析购买甲公司股票，且购买后没有后续交易。钱某辩称董事会决议并非故意泄露给周某的，不构成内幕交易。

2025年7月28日，持有甲公司股票的投资者保护机构为了保护公司利益，决定对批准了上述采购合同的董事提起诉讼。独立董事钱某认为，投资者保护机构未受50名以上投资者委托，不得提起诉讼。

要求：

根据上述内容，分别回答下列问题：

- (1) 授权董事会的发行决议，期间和比例是否违法？并说明理由。
- (2) 钱某认为董事会不能决议此事项的主张是否成立？并说明理由。
- (3) 李某能否参与关于该合同的董事会表决？并说明理由。
- (4) 吴某是否构成抢先交易操纵市场？并说明理由。
- (5) 钱某辩称不构成内幕交易的理由是否成立？并说明理由。
- (6) 钱某认为投资者保护机构未受50名以上投资者委托不能起诉的主张是否成立？并说明理由。